

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN
3220/2534

ผู้ชำระบัญชี ร้องขอ ให้ บริษัท เครดิต
ฟอง ชีเออร์ เฉลิม โลก จำกัด

ผู้ล้มละลาย

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เงินทุน สากล
จำกัด

เจ้าหนี้

ป.พ.พ. มาตรา 172, มาตรา 1001

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2527 ผู้ชำระบัญชีของบริษัทลูกหนี้มีหนังสือถึงเจ้าหนี้ว่า โดยที่ปรากฏในสมุดบัญชีว่าเจ้าหนี้มีชื่อเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ ขอให้เจ้าหนี้ติดต่อแสดงหลักฐานการเป็นหนี้เจ้าหนี้จึงนำหลักฐานการเป็นเจ้าหนี้ไปแสดง นอกจากผู้ชำระบัญชีของบริษัทลูกหนี้จะมีได้ปฏิเสธความรับผิดชอบตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทแล้ว ผู้ชำระบัญชียังได้มีหนังสือลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2527 ถึงเจ้าหนี้แจ้งให้ไปแสดงเจตนาขอเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินกับบริษัท. ถือได้ว่าเป็นการทำการอันปราศจากเคลือบคลุมสงสัยตระหนักเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ อายุความย่อมระงับสูญหายลงในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2527 และเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่นั้น เมื่อนับถึงวันที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ยังไม่พ้นเวลา 3 ปี สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทจึงไม่ขาดอายุความ.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
เฉลิมโลก จำกัด ลูกหนี้ เด็ดขาด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เงินทุนสากล จำกัด เจ้าหนี้
ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเห็นว่า ตัวสัญญาใช้เงินของเจ้าหนี้ขาด
อายุความ เห็นควรยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ทางสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ความว่า เจ้า
หนี้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทบริษัทจำกัดได้รับอนุญาตจากกระทรวงการ
คลังให้ประกอบธุรกิจเงินทุน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2526 บริษัทลูกหนี้ได้กู้ยืมเงิน
จากเจ้าหนี้ไป 10,000,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี โดยลูกหนี้ได้ออกตัว
สัญญาใช้เงินให้เจ้าหนี้อยึดถือไว้ เมื่อตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนดชำระ ลูกหนี้ชำระให้
เฉพาะดอกเบี้ยและเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินให้ใหม่หลายครั้ง ครั้งสุดท้ายได้ออกตัว
สัญญาใช้เงินพิพาท ซึ่งเป็นตัวสัญญาใช้เงิน ฉบับเลขที่ 1263/2526 ลงวันที่ 13
ตุลาคม 2526 จำนวนเงิน 10,000,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี กำหนด
ชำระในวันที่ 20 ตุลาคม 2526 เมื่อตัวสัญญาใช้เงินพิพาทถึงกำหนดชำระปรากฏว่า
กระทรวงการคลังมีคำสั่งควบคุมและตั้งคณะกรรมการควบคุมบริษัทลูกหนี้ และต่อ
มามีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ทำให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับ
ชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว หลังจากกระทรวงการคลังได้แต่งตั้งให้นาย

เดิมศักดิ์ กฤษณมระเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทลูกหนี้แล้ว วันที่ 12 มิถุนายน 2527 ผู้ชำระบัญชีมีหนังสือถึงเจ้าหนี้ให้แสดงหลักฐานการเป็นหนี้เจ้าหนี้จึงนำหลักฐานการเป็นเจ้าหนี้ไปแสดง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2527 ผู้ชำระบัญชีแจ้งให้เจ้าหนี้นำตัวสัญญาใช้เงินพิพาทไปเปลี่ยนกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์คอมเมอร์เชียลทรัสต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่กระทรวงการคลังมอบให้เป็นผู้รับเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน เจ้าหนี้จึงไปยื่นขอเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินพิพาทต่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์คอมเมอร์เชียลทรัสต์ จำกัด ต่อมาบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์คอมเมอร์เชียลทรัสต์ จำกัด แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว วันที่ 18 พฤษภาคม 2530 เจ้าหนี้จึงยื่นคำขอรับชำระหนี้เป็นค่าตัวสัญญาใช้เงินพิพาทและดอกเบี้ย จำนวน 16,085,479 บาท คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของเจ้าหนี้ว่า สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2527 ผู้ชำระบัญชีของบริษัทลูกหนี้มีหนังสือถึงเจ้าหนี้มีใจความว่าโดยที่ปรากฏในสมุดบัญชีว่าเจ้าหนี้มีชื่อเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ขอให้เจ้าหนี้ติดต่อแสดงหลักฐานการเป็นหนี้ ตามสำเนาหนังสือขอให้ติดต่อแสดงหลักฐานการเป็นหนี้เอกสารหมายเลข 7 เจ้าหนี้จึงนำหลักฐานการเป็นเจ้าหนี้ไปแสดงตามสำเนาหนังสือยื่นแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าหนี้เอกสารหมายเลข 6 นอกจากผู้ชำระบัญชีของบริษัทลูกหนี้จะมีได้ปฏิเสธความรับผิดชอบตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทแล้ว ผู้ชำระบัญชียังได้มีหนังสือลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2527 ถึงเจ้าหนี้แจ้งให้ไปแสดงเจตนาของเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์คอมเมอร์เชียลทรัสต์ จำกัด ตามสำเนาหนังสือการเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 8 ด้วย ถือได้ว่าเป็นการทำการอันปราศจากเคลือบคลุมสงสัยตระหนักเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพตามสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2527 และเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันนั้น เมื่อนับถึงวันที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ (วันที่ 18 พฤษภาคม 2530) ยังไม่พ้นเวลาสามปี สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน

พิพากษาจึงไม่ขาดอายุความ ที่ศาลอุทธรณ์ดำหนึว่า ในชั้นสอบสวนของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เจ้าหนึไม่ได้ให้การถึงการรับสภาพหนึของลูกหนึนั้น เห็นว่า เจ้าหนึม
นางกัลยา ม้ามณี ผู้จัดการฝ่ายเงินทุนของบริษัทเจ้าหนึ เป็นพยานให้การในชั้น
สอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถึงการทำการของผู้ชำระบัญชีอันมีผลเป็นการ
รับสภาพหนึอยู่แล้วว่ามีหนังสือให้ผู้ชำระบัญชีได้มีหนังสือให้เจ้าหนึแสดงหลักฐานการเป็นหนึ
เจ้าหนึจึงนำหลักฐานการเป็นเจ้าหนึไปแสดง หลังจากนั้นผู้ชำระบัญชีได้มีหนังสือให้
เจ้าหนึไปแสดงเจตนาขอเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินกับบริษัทคอมเมอร์เชียลเทรดส์
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่กระทรวงการคลังมอบให้เป็นผู้รับเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นให้ยกคำขอรับชำระหนึของเจ้าหนึมานั้น
ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของเจ้าหนึฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้เจ้าหนึผู้ขอรับชำระหนึได้รับชำระหนึจำนวน 16,085,479
บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนึ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา
130(8).

(สมพงษ์ สอนิเณร-สวิน อักษรายุธ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>